

Séance 2 – Cadre juridique et protection

Anaïs Noé

**Quels sont les textes et instruments juridiques qui protègent selon vous
les personnes migrantes et réfugiées ?**

Déclaration universelle des Droits de l'Homme (1948)

- **Article 13 :**
- 1. Toute personne a le **droit de circuler librement** et de **choisir sa résidence** à l'intérieur d'un Etat.
- 2. Toute personne a le **droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.**
- **Article 14:**
- 1. Devant la **persécution**, toute **personne a le droit de chercher asile** et de **bénéficier de l'asile en d'autres pays.**
- 2. Ce droit **ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun** ou sur des **agissements contraires aux buts et aux principes** des Nations Unies.

Convention de 1951 relative au statut des réfugiés

- Signée le 28 juillet 1951, adoptée par résolution de l'AG de l'ONU
- Texte le plus important relatif à la protection des réfugiés
- Définit **droits** et **obligations** du réfugié
- **145 Etats** signataires et/ou protocole de 1967
- Historiquement **protégeait uniquement les réfugiés européens** «*par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951*» (protocole de New York (1967) va enlever les limites géographiques / temporelles)

HCR, « La convention relative au statut des réfugiés », date non mentionnée, <https://www.unhcr.org/dach/ch-fr/en-bref/mandat/la-convention>

Convention de 1951 relative au statut des réfugiés

- Traité → **juridiquement contraignant** → obligation de protéger les réfugiés par les Etats
- Réfugié : catégorie juridique à part entière
- Art 1A (2) :
 - « par suite d'évènements survenus avant le 1^{er} janvier 1951 et **craignant avec raison** d'être persécutée du fait de sa **race**, de sa **religion**, de sa **nationalité**, de son **appartenance à un certain groupe social** ou de **ses opinions politiques**,
 - se trouve **hors du pays dont elle a la nationalité** et qui **ne peut** ou, du fait de cette crainte, **ne veut se réclamer de la protection de ce pays** ;
 - ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, **ne peut** ou, en raison de ladite crainte, **ne veut y retourner**».

Convention de 1951 relative au statut des réfugiés

- **Article 33 : DÉFENSE D'EXPULSION ET DE REFOULEMENT**
 - 1- « **Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit**, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
 - 2- Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par **un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays** où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une **condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave**, **constitue une menace** pour la communauté dudit pays. »

Quelle protection ?



<https://www.youtube.com/watch?v=laesoLJOWsA&t=2647s>

Pacte mondial sur les réfugiés (2018)

- « entend fournir la base d'un **partage prévisible et équitable de la charge et des responsabilités**, compte tenu du fait qu'une solution satisfaisante aux problèmes des réfugiés **ne peut être obtenue sans une coopération internationale** ».
- « fournit aux gouvernements, aux organisations internationales et aux autres parties prenantes un **plan global pour faire en sorte que les communautés d'accueil obtiennent le soutien** dont elles ont besoin et que **les réfugiés puissent mener une vie productive** ».

Pacte mondial sur les réfugiés (2018)

- « **Les quatre objectifs fondamentaux du Pacte mondial consistent à :**
- **alléger la pression sur les pays d'accueil ;**
- **renforcer l'autonomie des réfugiés ;**
- **élargir l'accès aux solutions dans des pays tiers ; et**
- **favoriser les conditions d'un retour dans les pays d'origine en sécurité et dans la dignité.»**

<https://www.unhcr.org/fr/en-bref/qui-nous-sommes/le-pacte-mondial-sur-les-refugies>

Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières

- Réunion en sept. 2016 de 193 Etats pour adopter déclaration de NY pour les réfugiés et les migrants
- Adopté lors de la conférence intergouvernementale sur la migration à Marrakech (dec. 2018)
- 23 objectifs dont :
 - « s'attaquer aux **facteurs négatifs qui poussent les personnes à émigrer**, notamment en **luttant contre la pauvreté, la discrimination** et les causes des déplacements liés au **climat et aux catastrophes**;
 - garantir le **droit d'accès des migrants aux services de base**, notamment à la santé, à l'éducation et à l'aide sociale, sans discrimination
 - éliminer la **discrimination** et **combattre les discours de haine** et la **xénophobie...**»
- Les 2 pactes sont complémentaires

Point actu

France: l'ONG Médecins du monde alerte sur les problèmes d'accès à l'aide médicale d'État

Alors que la Sécurité sociale fête cette semaine ses 80 ans, l'ONG Médecins du monde alerte ce mercredi 1er octobre sur les problèmes d'accès aux soins en France. Parmi les personnes qui poussent les portes de leurs permanences pour se faire soigner, 4 personnes sur 5 n'ont aucune couverture maladie. Dans un rapport annuel paru aujourd'hui, l'ONG attire notamment l'attention sur le difficile accès à l'aide médicale d'État (AME).

Publié le : 01/10/2025 - 11:08 ⌚ 2 min

<https://www.rfi.fr/fr/france/20251001-france-l-ong-m%C3%A9decins-du-monde-alerte-sur-les-probl%C3%A8mes-d-acc%C3%A8s-%C3%A0-l-aide-m%C3%A9dicale-d-%C3%A9tat>

Pacte européen sur la migration et l'asile

- Adopté en mai 2024, entrée en vigueur pour juin 2026
- Prise en compte des demandes d'asile aux frontières extérieures de l'UE
- Mécanisme de solidarité entre EM
- « relocalisation » dans des « pays tiers sûr » / « pays d'origine sûr »
- 1ere fois que les 27 EM s'accordent depuis 2015 sur un texte
- Pacte critiqué par les associations

<https://www.amnesty.fr/refugies-et-migrants/actualites/decryptage-que-va-changer-le-nouveau-pacte-europeen-sur-la-migration-et-l-asile>

Est-ce que vous pensez que les textes sont respectés dans la pratique ?

En réalité

- De nombreux exemples de non-respect des principes internationaux
- Expression « Europe forteresse » retrouvée souvent
- L'exemple de la campagne Human Rights Watch #BienvenueAuCanada

Exercice campagne MSF



<https://www.youtube.com/watch?v=dOnc9ttT7wg>

Chiffres

73%

originate from just five countries

Nearly three-quarters of all refugees under UNHCR's mandate and other people in need of international protection come from just five countries.

Afghanistan	6.4 million
Syrian Arab Republic	6.4 million
Venezuela	6.1 million
Ukraine	6.0 million
South Sudan	2.3 million

69%

hosted in neighbouring countries

69 per cent of refugees and other people in need of international protection lived in countries neighbouring their countries of origin.

75%

hosted in low- and middle-income countries

Low- and middle-income countries host three-quarters of the world's refugees and other people in need of international protection. The Least Developed Countries provided asylum to 21 per cent of the total.

<https://www.unhcr.org/refugee-statistics/>

Chiffres

39%

hosted in five countries

Colombia, Germany, the Islamic Republic of Iran, Pakistan, and Türkiye hosted nearly 2 in 5 of the world's refugees and other people in need of international protection.

Islamic Republic of Iran	3.8 million
Türkiye	3.3 million
Colombia	2.9 million
Germany	2.6 million
Pakistan	2.0 million

<https://www.unhcr.org/refugee-statistics/>

Exercice presse

10 min pour lire le texte + analyse critique face à la thématique

Conclusion

- Protection des migrants et réfugiés encore lacunaire



- Protection n'est pas figée dans le temps (mouvante en fonction des prises de position politique)